

1501869-15.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... O local é conhecido como ponto de tráfico. O réu não confessou o tráfico, apenas alegou ser usuário de drogas. O réu, que estava sem documento de identidade, permitiu a entrada em sua residência, onde não havia drogas, apenas um colchão e uma sacola, nem mesmo geladeira. Ezequiel, na mesma toada, narrou o ocorrido, negando, entretanto, terem ido à residência do réu, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501869-15.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501869-15.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2219203/2021 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 19593694 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 1960/21/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2219203 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

ROBSON MOREIRA FALCÃO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Trata-se de ação penal movida por MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO em face de ROBSON MOREIRA FALCÃO. Alegou o autor que o réu, no dia 12 de agosto de 2021, às 18h50, na Rua Espacial, Viela Bela Vista- Cento e Vinte, nesta cidade e comarca de Santana de Parnaíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 86 porções de cocaína, com massa líquida de 48,15 gramas; 24 pedras de crack, com massa líquida de 2,02g; e 32 porções de "maconha", com massa líquida de 57,85g gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
1.1.) Segundo a denúncia, na data acima mencionada, o réu trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, os entorpecentes acima descritos, quando foi

surpreendido por integrantes da Guarda Municipal.

1.2.) Guardas civis municipais realizavam patrulhamento ostensivo nas proximidades do local dos fatos quando avistaram ROBSON, o qual apresentou nervosismo com aproximação da viatura e passou a correr, dispensando algumas porções de cocaína no chão.

1.3.) Enquanto um dos Guardas Municipais recolhia 29 porções de cocaína dispensadas, o outro conseguiu abordar ROBSON e, em revista pessoal, foi localizada uma pochete contendo em seu interior 24 pedras de crack; 57 eppendorfs de cocaína e 32 porções de maconha, bem como a quantia de R\$ 327,75 em espécie.

1.4.) Questionado, ROBSON negou a traficância e alegou ser apenas usuário. Diante de tal circunstância, os policiais deram voz de prisão ao denunciado e o conduziram à Delegacia de Polícia.

1.5.) Destaca-se que a forma de embalagem dos entorpecentes apreendidos (prontos para a entrega a terceiros), a grande quantidade e a variedade, bem como as circunstâncias e o local em que ocorreu a detenção do denunciado, não deixam dúvidas quanto à destinação dos entorpecentes ao tráfico de drogas.

1.6.) Assim, estaria o réu incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06.

2.) Consta dos autos o boletim de ocorrência, os termos de depoimento, o auto de exibição e apreensão e o termo de interrogatório às fls. 06/08, 09/10, 11/12 e 16 respectivamente.

2.1.) Os laudos de constatação e de exame químico-toxicológico foram juntados às fls. 135/137 e 138/143 respectivamente. O último apresentou conclusão pericial no sentido de serem crack, cocaína e maconha as substâncias apreendidas.

3.) A denúncia foi recebida, o réu foi citado, apresentou defesa prévia, mas a r. decisão à fl. Manteve o recebimento da denúncia às fls. 106/107, 149, 147 e 150/152 respectivamente.

4.) Em instrução, foram arroladas duas testemunhas pela acusação (conforme termos de audiência às fls. 194/198 e registro audiovisual).

4.1.) O réu negou a prática delitiva. Narrou que morava no local, autorizando a entrada em sua casa. Tinha apenas 8 pedras de crack, um cachimbo e um isqueiro. Foi abordado na viela em frente a sua casa. A casa estava completa, pois sua mãe falecera, guarnecendo tal residência com os bens que ela deixou. Durante a abordagem policial, não acharam nada em sua residência, revirando tudo e rasgando o colchão inclusive. Um dos policiais buscou uma sacola com drogas, num ponto de tráfico próximo e disse "tá vendo, falei que ia achar alguma coisa". afirmou, ainda, que estava consumindo cerca de 40 pedras de crack por dia, o que sustentava com "bicos".

5.) O Ministério Público, em suas alegações finais, pediu a condenação nos termos da denúncia. Na dosimetria, aumento pela quantidade e variedade, bem como maus antecedentes. Afastar redutor.

6.) A defesa, em seus memoriais (fls. 201/204), pediu a absolvição por insuficiência de provas, indicando divergência entre as versões dos policiais. Subsidiariamente, a desqualificação para o crime de porte para uso próprio. É o relatório.
Fundamento.

7.) A ação é procedente.

8.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 86 porções de cocaína, com massa líquida de 48,15 gramas; 24 pedras de crack, com massa líquida de 2,02g; e 32 porções de "maconha", com massa líquida de 57,85g gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

9) A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos termos de depoimento, pelo auto de exibição e apreensão e pelo termo de interrogatório às fls. 06/08, 09/10, 11/12 e 16 respectivamente. Os laudos de constatação e de exame químico-toxicológico foram juntados às fls. 135/137 e 138/143 respectivamente. O último apresentou conclusão pericial no sentido de serem crack, cocaína e maconha as substâncias apreendidas; a par da prova oral produzida.

10.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local não obstante a inverossímil versão apresentada. Vejamos.

11.) Claudio, subinspetor da guarda municipal de Santana de Parnaíba, narrou que estava em patrulhamento, quando avistou o réu, que empreendeu fuga. Durante a fuga, dispensou. Foi detido com uma pochete contendo 24 pedras de crack, cocaína e 32 buchas de maconha, além de mais de R\$ 300,00 em dinheiro. Foram dispensados e apreendidos posteriormente 29 porções de cocaína. O local é conhecido como ponto de tráfico. O réu não confessou o tráfico, apenas alegou ser usuário de drogas. O réu, que estava sem documento de identidade, permitiu a entrada em sua residência, onde não havia drogas, apenas um colchão e uma sacola, nem mesmo geladeira. Ezequiel, na mesma toada, narrou o ocorrido, negando, entretanto, terem ido à residência do réu, afirmando terem conduzido o réu à Delegacia diretamente.

12.) É inaceitável a preconceituosa tese de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. Neste sentido:

(...)

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Itaquaquecetuba; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 22/02/2017; Data de registro: 02/03/2017; negrito nosso)

12.1.) O depoimento dos guardas civis decorre de ato de ofício, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a

jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

12.2.) Alegações de divergência entre os depoimentos também deve ser afastada, por se referirem a circunstâncias periféricas, não maculam seu conteúdo principal, ao contrário trazem maior credibilidade.

PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. (Apelação nº 583.153/2, Julgado em 05/04/1.990, 7ª Câmara, Relator: - José Habice, RJDTACRIM 6/78)

13.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que as mais de 200 porções de crack se destinavam à traficância.

13.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. O réu guardava mais de 130 porções de drogas, o que, por si só, já afasta a alegação de porte para uso, pois, tal quantidade é suficiente para overdose não de um, mas de diversos indivíduos.

14.) Por fim, não pode ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois, trata-se de réu com maus antecedentes, sem comprovação de qualquer atividade lícita para seu próprio sustento, tudo a indicar que faz do tráfico seu meio de vida, além de ter acesso a organização criminosa para conseguir tamanha quantidade de drogas.

Decido.

15.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu ROBSON MOREIRA FALCÃO como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

16.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual considero ser elevada ante a grande quantidade de drogas apreendida, pelo que nenhum entendo devido aumento de 01 ano à pena base.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, não obstante a extensa folha de antecedentes fls. 108/123, os fatos, em sua maior parte, são antigos, exceto por uma ação referente à violência doméstica, de 2017, porém costa como último andamento o oferecimento da denúncia em 2018. Assim, apesar de condenações cujo período depurador não servirem para configuração da reincidência, aumento a pena em 06

meses.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e, no caso, o réu não comprovou ocupação lícita, pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018).

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico, e, no caso presente, não há elementos para a sua aferição.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

16.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

17.) Agravantes e atenuantes: não há.

18.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

19.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu ROBSON MOREIRA FALCÃO em 07 de reclusão e 700 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

20.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, já considerado o tempo de prisão preventiva, tudo nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo. Ainda, apesar não ser reincidente, são desfavoráveis as circunstâncias judiciais.

21.) Apelar em liberdade: O réu não tem direito, eis que respondeu preso ao processo e assim deverá continuar, pois, a apresente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública, e fez emergir o requisito garantia da aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria tem entendido que estando o réu preso e sobrevivendo condenação, deve permanecer nessa condição. Nesse sentido: RT 500/318 e 531/295, RTJ 88/69 e 127/947.

22.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA